ভারতীয় সংবিধানের উৎস (Sources of Indian Constitution)

WBCS, SSC, Rail, PSC এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য একটি সম্পূর্ণ ও বিস্তারিত গাইড

ভূমিকা: ১৯৪৬ সালের ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার অধীনে গঠিত গণপরিষদ (Constituent Assembly) দীর্ঘ ২ বছর ১১ মাস ১৮ দিন পরিশ্রম করে বিশ্বের দীর্ঘতম লিখিত সংবিধান রচনা করে। ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের নেতৃত্বে খসড়া কমিটি বিশ্বের প্রধান প্রধান প্রায় ৬০টি দেশের সংবিধান এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে ভারতের উপযোগী উপাদানগুলি গ্রহণ করেন। এই কারণে ভারতীয় সংবিধানকে অনেক সময় "ধারের ঝুলি" (A bag of borrowings) বলা হলেও, এটি কোনো অন্ধ অনুকরণ নয়; বরং ভারতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে এর পরিমার্জন ও পরিবর্তন করা হয়েছিল। নিচে সমস্ত উৎস অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

১. ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ (Government of India Act, 1935)

ভারতীয় সংবিধানের প্রায় ৬০% থেকে ৬৫% অংশ সরাসরি এই আইন থেকে নেওয়া হয়েছে। এটি সংবিধানের মূল প্রশাসনিক ভিত্তি বা ব্লু-প্রিন্ট (Blue-print)।

গৃহীত বৈশিষ্ট্যসমূহ	
	• **যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো (Federal Scheme):** কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন এবং দ্বিকক্ষবিশিষ্ট ব্যবস্থার প্রাথমিক রূপ। • **রাজ্যপালের পদ (Office of Governor):** রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে রাজ্যপালের পদের ধারণা (তবে নিয়োগ পদ্ধতি কানাডা থেকে গৃহীত)। • **বিচারবিভাগের ক্ষমতা (Judiciary):** একটি শীর্ষ আদালত বা ফেডারেল কোর্ট (যা পরে সুপ্রিম কোর্ট হয়) এবং বিচারব্যবস্থার পরিকাঠামো। • **Public Service Commission:** কেন্দ্র (UPSC) এবং রাজ্য স্তরে (State PSC) নিরপেক্ষ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থা গঠন। • **জরুরি অবস্থা (Emergency Provisions):** জরুরি অবস্থা ঘোষণার প্রশাসনিক ক্ষমতা ও পরিকাঠামো। • **প্রশাসনিক বিবরণ (Administrative Details):** শাসনকার্য পরিচালনার দৈনন্দিন নিয়মাবলি।

২. যুক্তরাজ্য / ব্রিটেন (United Kingdom / UK)

ভারতের দীর্ঘ ঔপনিবেশিক ইতিহাসের কারণে ব্রিটেনের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গভীর প্রভাব ভারতীয় সংবিধানে লক্ষ্য করা যায়।

গৃহীত বৈশিষ্ট্যসমূহ	
	• **সংসদীয় শাসনব্যবস্থা (Parliamentary Government):** দেশের প্রকৃত শাসক দলনেতা (প্রধানমন্ত্রী) এবং ক্যাবিনেট ব্যবস্থা। • **আইনের শাসন (Rule of Law):** আইনের চোখে সবাই সমান (Article 14) এবং আইন অনুযায়ী শাসন পরিচালনা। • **আইন প্রণয়ন পদ্ধতি (Legislative Procedure):** সংসদে বিল পাস ও আইন তৈরির সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া। • **একক নাগরিকত্ব (Single Citizenship):** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দ্বৈত নাগরিকত্ব ভারতে নেই, প্রতিটি নাগরিক শুধুমাত্র ভারতেরই নাগরিক। • **দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ (Bicameralism):** সংসদের দুটি কক্ষ—উচ্চকক্ষ (রাজ্যসভা) এবং নিম্নকক্ষ (লোকসভা)। • **মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্বশীলতা (Collective Responsibility):** মন্ত্রিসভা যৌথভাবে নিম্নকক্ষ বা লোকসভার কাছে দায়বদ্ধ থাকে (Article 75[3])। • **প্রধানমন্ত্রীর পদ ও শক্তিশালী ক্যাবিনেট:** সরকারের প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর পদের ধারণা। • **সংসদীয় বিশেষাধিকার (Parliamentary Privileges):** সংসদ ও সাংসদদের বিশেষ রক্ষাকবচ (Article 105)। • **রিট জারির ক্ষমতা (Prerogative Writs):** নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষায় সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের ৫টি রিট (Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo-Warranto) জারির ক্ষমতা।

৩. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (United States of America / USA)

ভারতীয় সংবিধানের রাজনৈতিক ও বিচারবিভাগীয় দর্শনের একটি বিশাল অংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

গৃহীত বৈশিষ্ট্যসমূহ	
	• **মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights):** সংবিধানের Part III-তে বর্ণিত (Article 12-35) নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের ধারণা (যা মার্কিন Bill of Rights-এর অনুকরণে তৈরি)। • **বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা (Judicial Review):** সংসদের তৈরি যেকোনো আইন সংবিধান লঙ্ঘন করলে সুপ্রিম কোর্ট তা বাতিল করতে পারে (Article 13)। • **স্বাধীন বিচারব্যবস্থা (Independence of Judiciary):** বিচারবিভাগ শাসনবিভাগ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে। • **সংবিধানের প্রস্তাবনা (Preamble):** "We the People of India..."-এর ধারণাটি মার্কিন সংবিধানের "We the People of the United States..." থেকে অনুপ্রাণিত। • **রাষ্ট্রপতির ইমপিচমেন্ট (Impeachment of the President):** সংবিধান লঙ্ঘনের দায়ে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের জটিল প্রক্রিয়া (Article 61)। • **উপরাষ্ট্রপতির পদ:** উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে উচ্চকক্ষ বা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হবেন—এই ধারণা। • **বিচারকদের অপসারণ:** সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের পদ থেকে সরানোর পদ্ধতি।

৪. আয়ারল্যান্ড (Ireland)

ভারতের সমাজতান্ত্রিক ও জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র গঠনের পেছনে আয়ারল্যান্ডের সংবিধানের অবদান অনস্বীকার্য।

গৃহীত বৈশিষ্ট্যসমূহ	
	• **রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি (Danish / Directive Principles of State Policy - DPSP):** সংবিধানের Part IV (Article 36-51) তে বর্ণিত নীতিসমূহ, যা রাষ্ট্রকে জনকল্যাণকামী হতে নির্দেশ দেয়। (আয়ারল্যান্ড এটি নিজে স্পেনের সংবিধান থেকে নিয়েছিল)। • **রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি (Method of Election of the President):** একটি পরোক্ষ নির্বাচক মণ্ডলীর (Electoral College) মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (Article 54 & 55)। • **রাজ্যসভায় সদস্য মনোনয়ন (Nomination of Members to Rajya Sabha):** সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প ও সমাজসেবা ক্ষেত্র থেকে ১২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতির দ্বারা রাজ্যসভায় মনোনীত করার নিয়ম।

৫. কানাডা (Canada)

ভারতের বৈচিত্র্যময় দেশের সংহতি বজায় রাখতে কানাডার মতো ‘কেন্দ্র-প্রবণ’ যুক্তরাষ্ট্রীয় মডেল গ্রহণ করা হয়েছে।

গৃহীত বৈশিষ্ট্যসমূহ	
	• **শক্তিশালী কেন্দ্রসহ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (Federation with a strong Centre):** ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র হলেও কেন্দ্রের ক্ষমতা রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি। • **অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে থাকা (Residuary Powers vest with the Centre):** যেসব বিষয় কেন্দ্র, রাজ্য বা যৌথ তালিকায় নেই, তার ওপর আইন তৈরির অধিকার কেবল কেন্দ্রের (Article 248)। • **রাজ্যপাল নিয়োগ পদ্ধতি:** কেন্দ্র বা রাষ্ট্রপতির দ্বারা রাজ্যে রাজ্যপাল নিয়োগের ব্যবস্থা। • **সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শদান এক্তিয়ার (Advisory Jurisdiction of Supreme Court):** রাষ্ট্রপতি কোনো বিষয়ে আইনি পরামর্শ চাইলে সুপ্রিম কোর্ট তা দিতে পারে (Article 143)।

৬. অস্ট্রেলিয়া (Australia)

গৃহীত বৈশিষ্ট্যসমূহ	
	• **যৌথ তালিকা (Concurrent List):** সপ্তম তপশিলের (7th Schedule) অধীনে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই আইন প্রণয়ন করতে পারে এমন বিষয়ের তালিকা। • **যৌথ অধিবেশন (Joint Sitting of Parliament):** কোনো সাধারণ বিল নিয়ে লোকসভা ও রাজ্যসভার মধ্যে অচলাবস্থা তৈরি হলে রাষ্ট্রপতির যৌথ অধিবেশন ডাকার ক্ষমতা (Article 108)। • **বাণিজ্য ও সাধারণ আদানপ্রদানের স্বাধীনতা:** দেশের অভ্যন্তরে অবাধ বাণিজ্য ও ব্যবসার অধিকার (Article 301)।

৭. জার্মানি / ওয়েমার সংবিধান (Germany - Weimar Constitution)

গৃহীত বৈশিষ্ট্যসমূহ	
	• **জরুরি অবস্থাকালে মৌলিক অধিকার খর্ব হওয়া (Suspension of Fundamental Rights during Emergency):** জাতীয় জরুরি অবস্থা চলাকালীন Article 19-সহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার ক্ষমতা (তবে Article 20 ও 21 কখনোই স্থগিত করা যায় না)।

৮. সোভিয়েত ইউনিয়ন / বর্তমান রাশিয়া (USSR / Russia)

গৃহীত বৈশিষ্ট্যসমূহ	
	• **মৌলিক কর্তব্য (Fundamental Duties):** ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে Part IV-A এবং Article 51A যুক্ত করে নাগরিকদের ১০টি (বর্তমানে ১১টি) মৌলিক কর্তব্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। • **প্রস্তাবনায় ন্যায়ের আদর্শ (Ideals of Justice):** প্রস্তাবনায় উল্লিখিত সামাজিক (Social), অর্থনৈতিক (Economic) এবং রাজনৈতিক (Political) ন্যায়ের আদর্শ। • **পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা:** ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ধারণা (যদিও এটি বর্তমানে নীতি আয়োগ দ্বারা প্রতিস্থাপিত)।

৯. দক্ষিণ আফ্রিকা (South Africa)

গৃহীত বৈশিষ্ট্যসমূহ	
	• **সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি (Procedure for Amendment of the Constitution):** Article 368 অনুযায়ী সংসদের বিশেষ সংখ্যাধিক্যের দ্বারা সংবিধান পরিবর্তনের নিয়ম। • **রাজ্যসভার সদস্যদের নির্বাচন:** রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের (MLAs) দ্বারা পরোক্ষ আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচন পদ্ধতি।

১০. ফ্রান্স (France)

গৃহীত বৈশিষ্ট্যসমূহ	
	• **প্রজাতন্ত্র (Republic):** ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান (রাষ্ট্রপতি) বংশানুক্রমিক নন, বরং জনগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত। • **প্রস্তাবনায় আদর্শসমূহ:** ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯) মূল মন্ত্র—স্বাধীনতা (Liberty), সমতা (Equality) এবং ভ্রাতৃত্বের (Fraternity) আদর্শ।

১১. জাপান (Japan)

গৃহীত বৈশিষ্ট্যসমূহ	
	• **আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি (Procedure Established by Law):** সুপ্রিম কোর্ট আইন পর্যালোচনার সময় এই নীতি মেনে চলে (Article 21)। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'Due Process of Law' থেকে কিছুটা আলাদা।

পরীক্ষায় বারবার আসা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ট্রিকস ও তথ্য (Quick Revision Points):

- **সবচেয়ে বড় উৎস কোনটি?** ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন (Government of India Act, 1935)।
- **মৌলিক অধিকার বনাম মৌলিক কর্তব্য:** মৌলিক অধিকার নেওয়া হয়েছে **USA** থেকে, আর মৌলিক কর্তব্য নেওয়া হয়েছে **USSR (রাশিয়া)** থেকে।
- **রাজ্যপাল সংক্রান্ত কনফিউশন:** রাজ্যপালের পদের ধারণা এসেছে **১৯৩৫ সালের আইন** থেকে, কিন্তু রাজ্যপাল নিয়োগের পদ্ধতি এসেছে **কানাডা** থেকে।
- **জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত কনফিউশন:** জরুরি অবস্থার প্রশাসনিক পরিকাঠামো **১৯৩৫ সালের আইন** থেকে গৃহীত, কিন্তু জরুরি অবস্থার সময় মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখার বিষয়টি এসেছে **জার্মানি** থেকে।
- **রাজ্যসভা সংক্রান্ত কনফিউশন:** রাজ্যসভায় ১২ জন বিশিষ্ট সদস্যের 'মনোনয়ন' এসেছে **আয়ারল্যান্ড** থেকে, কিন্তু রাজ্যসভার সদস্যদের 'নির্বাচন পদ্ধতি' এসেছে **দক্ষিণ আফ্রিকা** থেকে।
- সংবিধানের স্থপতি ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের ভাষায়: "*The Constitution of India has been framed after ransacking all the known Constitutions of the world.*"